

İdari İşlemin İptali Davası ve Yürütmenin Durdurulması Talebi

2577 Sayılı İYUK m.2, m.7 ve m.27 Kapsamında Dava Açma Süresi, Şartlar ve Uygulama Esasları

Bu rehber, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun güncel hükümleri ve yerleşik Danıştay içtihatları esas alınarak hazırlanmıştır.

Özet

İdarenin tesis ettiği bir işlemin hukuka aykırı olduğunu düşünen kişi, işlemin öğrenilmesinden itibaren idare mahkemelerinde altmış gün içinde iptal davası açabilir. Dava açılması tek başına idari işlemin uygulanmasını durdurmadığından, işlemin yürürlükte kalması telafisi güç bir zarara yol açacaksa dava ile birlikte yürütmenin durdurulması talep edilmelidir. Bu talebin kabulü için işlemin açıkça hukuka aykırı olması ve uygulanması hâlinde telafisi güç veya imkânsız bir zararın doğması şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekir. Sürenin kaçırılması veya dilekçenin usul şartlarına uygun hazırlanmaması, hak kaybına yol açabilecek belirleyici bir risktir.

1. İdari İşlemin İptali Davası Nedir?

İdari işlemin iptali davası, idarenin kamu gücüne dayanarak tek taraflı olarak tesis ettiği ve kişilerin hukuki durumunda doğrudan sonuç doğuran işlemlerin, hukuka aykırılık iddiasıyla yargı denetimine tabi tutulmasını sağlayan dava türüdür. Belediyenin bir yıkım kararı, kurumun bir görevden alma işlemi, bir ruhsat başvurusunun reddi ya da bir idari para cezası, bu davaya konu olabilecek işlemlere örnek gösterilebilir.

İdari işlemler, tesis edildikleri andan itibaren hukuka uygun olduğu varsayımından yararlanır; buna öğretide ve içtihatla "hukuka uygunluk karinesi" denir. Bu karine, işlem yargı kararıyla iptal edilinceye kadar geçerliliğini sürdürür ve idareye, işlemini derhal uygulama yetkisi tanır. İptal davası, işte bu karinenin denetime tabi tutulmasının yegâne yoludur; zira idari yargı, idarenin yerine geçerek yeni bir işlem tesis edemez, yalnızca mevcut işlemin hukuka uygunluğunu inceler.

1.1. Dava Konusu Olabilecek İşlemin Nitelikleri

Her idari tasarruf iptal davasına konu olmaz. Davaya konu edilebilecek işlemin kesin ve yürütülmesi zorunlu (icrai) nitelikte olması aranır; hazırlık işlemleri, görüş bildiren yazışmalar veya iç işleyişe ilişkin ön adımlar, kural olarak tek başına dava konusu edilemez. Öte yandan başvurusu otuz gün içinde cevapsız bırakılan istemler, İYUK m.10 uyarınca zımnen reddedilmiş sayılır ve bu zımni ret işlemi de iptal davasına konu edilebilir.

2. İdari İşlemin Unsurları ve Hukuka Aykırılık Sebepleri

Bir idari işlemin hukuka uygunluğu, doktrinde ve İYUK m.2/1-a'da beş unsur üzerinden değerlendirilir. Dava dilekçesinde iptal talebinin bu unsurlardan hangisine dayandığının açıkça ortaya konması, hem savunmanın çerçevesini belirler hem de mahkemenin denetimini kolaylaştırır.

- Yetki unsuru:** İşlemi tesis eden makamın, o işlemi yapmaya kanunen yetkili olup olmadığına ilişkindir. Yetkisiz bir makam tarafından tesis edilen işlem, en ağır sakatlık hâllerinden biri olarak kabul edilir.
- Şekil unsuru:** İşlemin, kanunda öngörülen usul ve şekil kurallarına (gerekçe gösterme, ilgili kurul kararı alma, savunma isteme gibi) uygun olarak tesis edilip edilmediğini ifade eder.
- Sebeb unsuru:** İşlemin dayandığı hukuki ve maddi olguların gerçekliğine ve yeterliliğine ilişkindir. İdarenin dayandığı olgular gerçek değilse veya işlemi haklı kılmaya elverişli değilse, işlem sebep unsuru yönünden sakatlanır.
- Konu unsuru:** İşlemin doğurduğu hukuki sonucun kanuna uygun olup olmadığını, kanunun öngörmediği bir sonuç doğurup doğurmadığını ifade eder.
- Maksat (amaç) unsuru:** İdari işlemin amacı, her zaman kamu yararı olmak zorundadır. İdarenin kişisel, siyasi veya

üçüncü kişileri koruma amacıyla işlem tesis etmesi, işlemi maksat unsuru yönünden hukuka aykırı kılar ve bu durum uygulamada "yetki saptırması" olarak adlandırılır.

Bu beş unsurdan yalnızca birinin sakat olması dahi işlemin iptaline yeterlidir; dava dilekçesinde birden fazla sakatlık sebebine birlikte dayanılması da mümkündür.

3. Dava Açma Ehliyeti ve Husumet

İptal davası açabilmek için genel dava ehliyetinin yanında, idari yargıya özgü bir şart olan "menfaat ihlali" aranır. Tam yargı davalarından farklı olarak iptal davasında bir hakkın doğrudan ihlal edilmiş olması gerekmez; işlemle kişi arasında güncel, kişisel ve meşru bir menfaat ilişkisinin varlığı yeterli kabul edilir. Örneğin bir ihalede teklif veren istekli, ihalenin başka bir istekliye verilmesi işlemine karşı menfaati ihlal edilen kişi sıfatıyla dava açabilir.

Davalı taraf, işlemi tesis eden idari merci olarak gösterilir. İşlemi yapan makam ile işlemi uygulayan makam farklıysa, uygulamayı gerçekleştiren idareye karşı da dava açılabilir. Kamu tüzel kişilerinin organları adına açılacak davalarda, ilgili tüzel kişilik (örneğin bir üniversite rektörlüğü, bir belediye başkanlığı veya bir bakanlık) davalı olarak gösterilmelidir; işlemi imzalayan kişinin şahsına karşı dava açılmaz.

4. Görevli ve Yetkili Mahkeme

İptal davalarında görevli mahkeme, kural olarak idare mahkemesidir. Vergi, resim ve harçlar ile bunların zam ve cezalarına ilişkin uyuşmazlıklarda görev vergi mahkemesine aittir. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, milletlerarası andlaşmalar ve birden fazla ili kapsayan bazı düzenleyici işlemler gibi kanunla sayılan durumlarda ise Danıştay, ilk derece mahkemesi sıfatıyla görevlidir.

Yetki bakımından genel kural, işlemi tesis eden idari merciin bulunduğu yer idare mahkemesidir. Ancak taşınmaza ilişkin işlemlerde taşınmazın bulunduğu yer, kamu görevlileriyle ilgili işlemlerde görevlinin görev yaptığı yer gibi özel yetki kuralları da mevzuatta ayrıca düzenlenmiştir.

5. Dava Açma Süresi

İdari işlemlere karşı iptal davası açma süresi, İYUK m.7 uyarınca özel bir düzenleme bulunmadıkça idare mahkemelerinde ve Danıştay'da **altmış gün**, vergi mahkemelerinde ise **otuz gündür**. Bu süreler hak düşürücü niteliktedir; sürenin kaçırılması hâlinde işlem kesinleşir ve aynı işleme karşı yeniden dava açamaz. Süre, yazılı bildirimin ilgiliye tebliğ edildiği, işlemin ilan edilen bir düzenleme ise ilan tarihini izleyen günden, ilgilinin işlemi başka bir şekilde öğrendiği hâllerde ise öğrenme tarihinden itibaren işlemeye başlar.

Bazı özel kanunlarda, genel sürelerden farklı ve daha kısa dava açma süreleri öngörülebilir. Bu nedenle işleme uygulanacak sürenin, önce ilgili özel mevzuat çerçevesinde tespit edilmesi gerekir; özel bir süre öngörülmemişse genel altmış günlük süre uygulanır.

5.1. Üst Makama Başvurunun Süreye Etkisi

İdari dava açmadan önce, işlemin kaldırılması, geri alınması, değiştirilmesi veya yeni bir işlem tesis edilmesi talebiyle üst makama, üst makam yoksa işlemi yapan makama başvurulabilir. Bu başvuru, işlemeye başlamış olan dava açma süresini durdurur; otuz gün içinde bir cevap verilmezse istek zımnen reddedilmiş sayılır. Ret veya zımni ret hâlinde süre kaldığı yerden yeniden işlemeye başlar ve başvuru tarihine kadar geçen süre de bu hesaba dahil edilir. Bu nedenle üst makama başvuru, dava açma süresini yeniden başlatan bir yol olarak değil, süreyi askıya alan bir mekanizma olarak değerlendirilmelidir.

6. Dava Dilekçesinin Şekil ve İçerik Şartları

Dava dilekçesinde tarafların kimlik ve adres bilgileri, dava konusu işlemin tarihi ve sayısı, işlemin tebliğ veya öğrenilme tarihi, iptal sebepleri ile dayanılan hukuki ve maddi deliller ve talep sonucu açıkça yer almalıdır. Bu unsurlardan birinin eksik

olması hâlinde mahkeme, dilekçenin otuz gün içinde düzeltilmesi için davacıya süre veren bir "dilekçe ret" kararı verebilir; bu süre içinde eksiklik giderilmezse dava açılmamış sayılır.

Dava dilekçesi ile birlikte, işlemin dayanağı olan belgeler, varsa üst makama yapılan başvuruya ilişkin yazışmalar ve zararın ispatına yarayacak belgeler de mahkemeye sunulmalıdır. İdari yargıda re'sen araştırma ilkesi geçerli olduğundan mahkeme, gerekli gördüğü belge ve bilgileri idareden resen isteyebilir; ancak davacının elindeki delilleri eksiksiz sunması, sürecin hızlanması bakımından önem taşır.

7. Yürütmenin Durdurulması Talebi

İptal davasının açılması, dava konusu idari işlemin yürütülmesini kendiliğinden durdurmaz; işlem, dava sürerken de hukuka uygunluk karinesinden yararlanmaya devam eder. Bu kural, bazı durumlarda davacı açısından telafisi imkânsız sonuçlar doğurabileceğinden, kanun koyucu İYUK m.27 ile "yürütmenin durdurulması" (kısaca YD) kurumunu öngörmüştür. Yürütmenin durdurulması, tek başına bağımsız bir dava türü değildir; ancak açılmış veya açılmakta olan bir iptal davasıyla birlikte talep edilebilir.

7.1. Yürütmenin Durdurulması Şartları

Yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için davalı idarenin savunmasının alınmış veya savunma süresinin geçmiş olması gerekir; mahkeme kural olarak idareyi dinlemeden bu yönde karar veremez. Bu genel kuralın istisnası, uygulanmakla etkisini tüketecek nitelikteki işlemlerdir; bu tür işlemlerde mahkeme, savunma alınmaksızın da geçici bir yürütmeyi durdurma kararı verebilir ve savunma geldikten sonra kararını yeniden değerlendirir.

Kararın esasına ilişkin olarak iki şartın birlikte gerçekleşmesi aranır:

- İşlemin açıkça hukuka aykırı olması:** Mahkemenin, ilk bakışta ve dosya üzerinden yapacağı inceleme sonucunda işlemin hukuka aykırılığı konusunda kuvvetli bir kanaate ulaşması gerekir.
- Telifisi güç veya imkânsız zarar doğması:** İşlemin uygulanmaya devam etmesi hâlinde, davanın sonunda iptal kararı verilse dahi geri döndürülemeyecek bir zararın ortaya çıkacak olması gerekir. Bir binanın yıkım kararı, bir kişinin sınır dışı edilmesi veya bir öğrencinin okuldan uzaklaştırılması, bu türden telifisi güç sonuçlara örnek gösterilebilir.

Bu iki şart kümülatif niteliktedir; yalnızca birinin varlığı, yürütmenin durdurulması kararı için yeterli değildir. Mahkeme, kararını gerekçeli olarak vermek zorundadır; idari işlemin hangi gerekçelerle hukuka açıkça aykırı olduğu ve işlemin uygulanması hâlinde doğacak telifisi güç veya imkânsız zararların neler olduğu kararda açıkça gösterilmelidir.

7.2. Teminat Şartı

Mahkeme, yürütmenin durdurulması kararını teminat karşılığında verebilir; ancak somut olayın koşullarına göre teminat aranmayabilir. İdareden ve adli yardımdan yararlanan kişilerden teminat alınmaz. Teminata ilişkin uyuşmazlıklar, yürütmenin durdurulması hakkında karar veren mahkeme tarafından çözülür.

7.3. Vergi Uyuşmazlıklarında Özel Durum

İYUK m.27/3 uyarınca vergi mahkemelerinde vergi uyuşmazlıklarından doğan davaların açılması, tarh edilen vergi, resim ve harçlar ile bunların zam ve cezalarının dava konusu edilen bölümünün tahsil işlemlerini kendiliğinden durdurur; bu davalarda ayrıca yürütmenin durdurulması talep edilmesine gerek yoktur. Buna karşılık ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden vergiler ile 6183 sayılı Kanun uyarınca yapılan tahsilat işlemleri (ödeme emri, haciz, ihtiyati haciz gibi) bu istisnanın dışındadır; bu işlemler için ayrıca ve açıkça yürütmenin durdurulması talep edilmesi gerekir.

8. Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz

İdare ve vergi mahkemeleri ile tek hâkim tarafından verilen yürütmeyi durdurma kararlarına karşı, kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi gün içinde bir defaya mahsus olmak üzere bölge idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz hakkı, talebi reddedilen davacıya olduğu kadar, talebi kabul edilen kararlara karşı davalı idareye de tanınmıştır. Bölge idare mahkemesi kararlarına karşı ise en yakın bölge idare mahkemesine, Danıştay dava dairelerinin kararlarına karşı ise konusuna göre İdari veya Vergi Dava Daireleri Kuruluna itiraz edilir.

İtiraz mercisinin, kendisine ulaşan itirazı yedi gün içinde kesin olarak karara bağlaması gerekir; bu süre, kurumun ivedi ve geçici koruma niteliğinin doğal bir sonucudur. Uygulamada bu sürenin fiilen aşılabildiği görülse de, itirazın öncelikli olarak incelenmesi kanuni bir zorunluluktur. İvedi yargılama usulüne tabi işlerde ve bölge idare mahkemelerinin istinaf sıfatıyla verdiği bazı kararlarda, yürütmenin durdurulması kararına itiraz yolu kapalıdır.

9. İptal Kararının ve Yürütmenin Durdurulması Kararının Uygulanması

Mahkemece verilen iptal veya yürütmenin durdurulması kararları, idareyi bağlayıcı niteliktedir. İdare, kararın gereğini gecikmeksizin, en geç otuz gün içinde yerine getirmek zorundadır; yürütmenin durdurulması kararlarında bu süre, kararın niteliği gereği derhâl uygulanacak şekilde daha kısa tutulur. Kararın idarece kasıtlı veya ihmalen uygulanmaması, ilgili kamu görevlileri hakkında hem tazminat sorumluluğu hem de idari ve cezai sonuçlar doğurabilir.

İptal kararı, işlemi baştan itibaren (geçmişe etkili olarak) ortadan kaldırırken, yürütmenin durdurulması kararı işlemi yalnızca dava sonuçlanıncaya kadar geçici olarak etkisiz kılar; işlemin nihai akıbeti, davanın esastan görülüp karara bağlanmasıyla belirlenir.

Kriter	İptal Davası	Yürütmenin Durdurulması Talebi
Niteliği	Bağımsız, esasa ilişkin dava türü	İptal davasına bağlı, geçici koruma tedbiri
Süre	60 gün (idare mahkemesi) / 30 gün (vergi mahkemesi)	Dava ile birlikte veya dava süresince her zaman talep edilebilir
Aranan Şart	İşlemin yetki, şekil, sebep, konu veya maksat yönünden hukuka aykırılığı	Açık hukuka aykırılık + telafisi güç veya imkânsız zarar (birlikte)
Sonucu	İşlemin geçmişe etkili olarak ortadan kalkması	İşlemin dava sonuna kadar geçici olarak uygulanamaması
İtiraz Yolu	İstinaf / temyiz (kanun yollarına tabi)	7 gün içinde bölge idare mahkemesine itiraz

Somut Uygulama Senaryosu

Olay Özet Formu

İlçe belediyesi, ruhsatsız olduğu gerekçesiyle bir işyerinin faaliyetinin durdurulmasına ve ilave olarak yapının kısmen yıkılmasına ilişkin bir işlem tesis etmiş; işlem, işyeri sahibine tebliğ edilmiştir. İşyeri sahibi, yapının mevcut imar mevzuatına uygun olarak inşa edildiğini ve ruhsat başvurusunun idarece haksız biçimde sürüncemede bırakıldığını düşünmektedir.

Başvuru ve Hukuki Süreç

İşlemin tebliğinden itibaren onuncu günde başvuru Küheylan Hukuk Bürosu, öncelikle imar durum belgesi ile ruhsat başvuru sürecine ilişkin yazışmaları incelemiş; işlemin sebep unsuru yönünden hukuka aykırı olduğu değerlendirilerek altmış günlük süre içinde ilgili idare mahkemesinde iptal davası açılmış, dava dilekçesinde yürütmenin durdurulması talebine de ayrıntılı biçimde yer verilmiştir. Dilekçeye, yıkımın geri döndürülemez nitelikte bir zarara yol açacağına ilişkin teknik değerlendirme ve fotoğraflı tespit tutanağı eklenmiştir.

Sonuç

Mahkeme, idarenin savunmasını aldıktan sonra işlemin açıkça hukuka aykırı olduğu ve yıkımın telafisi imkânsız bir zarara yol açacağı gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar vermiş; bu sayede yıkım işlemi, davanın esastan sonuçlanmasına kadar fiilen uygulanamaz hâle gelmiştir.

10. Sıkça Sorulan Sorular

İptal davası açmadan yalnızca yürütmenin durdurulması istenebilir mi?

Hayır. Yürütmenin durdurulması, idari yargıda bağımsız bir dava türü değildir; ancak açılmış veya aynı dilekçeyle birlikte açılan bir iptal davasının içinde talep edilebilir.

Dava açma süresini kaçırırsam hiçbir hukuki yolum kalmaz mı?

Kural olarak süre geçtikten sonra aynı işleme karşı iptal davası açılmaz ve işlem kesinleşir. Ancak işlemin yok hükmünde olduğu durumlarda süre sınırı aranmaz; ayrıca işlemde doğan zararın tazmini için ayrı koşullarda tam yargı davası değerlendirilebilir.

Yürütmenin durdurulması talebim reddedilirse ne yapabilirim?

Ret kararının tebliğinden itibaren yedi gün içinde bölge idare mahkemesine itiraz edilebilir. Ayrıca yargılama sürerken ortaya çıkan yeni bir olgu veya delille, farklı bir gerekçeye dayanılarak yeniden yürütmenin durdurulması talep edilmesi de mümkündür.

Üst makama itiraz etmeden doğrudan dava açabilir miyim?

Evet. Üst makama başvuru zorunlu bir ön koşul değil, isteğe bağlı bir yoldur; dava açma süresi içinde doğrudan idare mahkemesine başvurulabilir. Üst makama başvuru yalnızca süreyi durdurma etkisi bakımından tercih edilebilir bir seçenektir.

Dikkat: Süreçte Sık Yapılan Hatalar

- Süre hesabını öğrenme tarihine göre değil tebliğ tarihine göre yapmamak:** İşlemin fiilen öğrenildiği tarih ile tebligatın usulüne uygun yapıldığı tarih farklı olabilir; süre hesabı hatalı yapılırsa dava süresinde açılmamış sayılabilir.
- Yürütmenin durdurulması talebini gerekçelendirmemek:** Talebin yalnızca "yürütmenin durdurulmasını talep ederiz" şeklinde, somut hukuka aykırılık ve zarar gerekçesi gösterilmeksizin yapılması, talebin reddine yol açabilir.
- Davalı idareyi hatalı göstermek:** İşlemi tesis eden ile uygulayan idarenin farklı olduğu durumlarda taraf teşkilinin eksik yapılması, davanın usulden reddi riskini doğurur.
- Dilekçe ret süresini kaçırmak:** Mahkemenin tanıdığı otuz günlük düzeltme süresi içinde eksikliğin giderilmemesi, davanın açılmamış sayılması sonucunu doğurur.
- YD ret kararına karşı itiraz süresini kaçırmak:** Yedi günlük itiraz süresinin geçirilmesi, bu koruma imkânının kesin olarak kaybedilmesine yol açar.

Sonuç

İdari işlemin iptali davası, idare karşısında bireyin hukuki güvenliğini sağlayan en temel denetim mekanizmasıdır; ancak bu korumadan yararlanabilmek, sıkı şekil şartlarına ve hak düşürücü sürelerle titizlikle uyulmasını gerektirir. Özellikle yürütmenin durdurulması talebinin gerekçelendirilmesi, telifisi güç zararın somut biçimde ortaya konması ve dava dilekçesinin idari işlemin tüm unsurlarını kapsayacak şekilde hazırlanması, sürecin sonucunu doğrudan belirleyen unsurlardır. Küheylan Hukuk Bürosu, idare ve vergi hukuku alanındaki güncel mevzuat ve Danıştay içtihatlarına hâkimiyetiyle, idari işlemlere karşı dava açma sürecinin her aşamasında -dilekçenin hazırlanmasından yürütmenin durdurulması talebinin takibine kadar- müvekkillerine kapsamlı hukuki destek sunmaktadır.

Av. Mert Deniz Küheylan

Önemli Yasal Uyarı: Bu rehberde yer alan hukuki açıklamalar Küheylan Hukuk Bürosu tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Her dosyanın kendine özgü koşulları sonucu değiştirebileceğinden, süreç başlangıcından itibaren bir idare hukuku avukatından destek alınması tavsiye olunur.